

1509982-61.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2111308/2020 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 11275251 - 77º D.P. SANTA CECILIA,

1554/20/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2111308 - 77º D.P. SANTA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509982-61.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509982-61.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2111308/2020 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 11275251 - 77º D.P. SANTA CECILIA,

1554/20/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2111308 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 1554/20/341

- 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, II, "j" do Código Penal

Ele teria, no dia 06 de maio de 2020, por volta das 13h30min, na Rua Guaianases, altura o n.º 700, Santa Cecília, nesta Capital, trazido consigo para fins de tráfico, 11 (onze) porções contendo Tetrahydrocannabinol, substância conhecida popularmente como "maconha", com peso líquido aproximado de 16g (dezesesseis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado o réu (fls. 106), apresentou-se a defesa prévia (fls. 111). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, foi recebida a denúncia e agendada a audiência de instrução e julgamento (fls. 118/121). Encontram-se nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 05), o boletim de ocorrência (fls. 06/08), o auto de exibição e apreensão (fls. 11), o laudo de constatação preliminar (fls. 18/20) e o definitivo (fls. 92/94). Ouvidas as partes, a acusação pleiteou pela improcedência do pedido inicial ante a fragilidade do conjunto probatório. A defesa reiterou o pedido do Ministério público.

É o relatório. Decido.

É o caso de desclassificação do tipo penal para o crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas.

Com efeito, a prova produzida em juízo aliada a pouca quantidade de entorpecente, ao todo 16 gramas de maconha, não autoriza a condenação por trafico de entorpecente.

Com efeito, apenas um policial foi ouvido, isso cerca de 01 ano e 10 meses após os fatos, bastante corriqueiros na vida policial.

O outro policial, Luis Fernando, não compareceu a primeira audiência e nem a segunda, demonstrando desinteresse na solução de uma ocorrência que ele desencadeou.

Restou muito claro que o policial ouvido no dia de hoje não se recordou dos fatos tanto que admitiu não ter condições de reconhece-lo e , somente conseguiu prestar esclarecimentos porque leu o Boletim de ocorrência.

Com efeito, ele disse que:

Recorda-se vagamente dos fatos e do acusado da cracolândia ampliada onde existem varios pontos de entorpecente na região. Estava com o parceiro fazendo um trabalho de campo para combater o trafico de drogas no centro. Na Rua Guainazes o local é conhecido como ponto de venda de maconha. Ficaram um tempo de campana no local. Ele estava em atitude suspeita. Viu uma pessoa entregando dinheiro ao acusado. O local é um ponto de venda de entorpecente. Na época ele aparentava ser morador de rua em uma situação precaria. Não se recorda de quem localizou o entorpecente. Ele declarou que era morador de rua e que era viciado em drogas e que estava ali para manter o sustento.

O réu, interrogado, negou os fatos mas reconheceu que estava na posse de maconha para uso proprio, vejamos.

Francisco, interrogado, declarou que tem 38 anos de idade. Esta preso por um roubo, condenado a 1 ano e 10 meses. Tem um filho que mora no Pará. Estava trabalhando com reciclagem quando foi preso. Estava com o entorpecente. Era usuário e estava com entorpecente quando foi abordado pelos policiais. Não estava na posse de 11 trouxinhas de maconha e não é verdade que tenha feito a venda do entorpecente. Não estava na posse de dinheiro. O entorpecente que estava com o interrogando seria para uso proprio. Não conhecia os policiais. Era recém chegado de São Paulo. Os policiais não foram brutos com o interrogando. Não resistiu a prisão ou a abordagem.

A diferenciação entre os tipos penais dos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas repousa no elemento subjetivo, isto é, o dolo, sendo que para o crime de tráfico (art. 33) deve ser demonstrada a destinação da droga para a traficância, ao passo que as condutas do artigo 28 exigem prova de que as substâncias entorpecentes se destinam ao consumo pessoal do agente.

Em meu sentir, há dúvida razoável quanto a conduta do réu já que ele era, claramente, usuário e viciado em crack, fato que foi devidamente reconhecido pela testemunha policial que, inclusive, deixou claro que por ocasião dos fatos a pessoa presa era morador de rua e estava extremamente debilitado.

Diante do conjunto probatório, cabível a desclassificação para o porte de entorpecentes, uma vez que comprovado que o réu estava com o entorpecente mas não comprovado que a droga fosse efetivamente destinada à entrega a terceiros, ou que ele estivesse vendendo a substância.

Contudo, restou comprovado sua condição de usuário. Ele mesmo admitiu tal fato.. Assim, desclassifico o delito para o previsto no artigo 28, da Lei de Tóxicos, por força do "in dubio pro reo". Na aplicação da sanção, considerando a quantidade de droga apreendida, aplica-se a pena de ADVERTÊNCIA. Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva. O acusado poderá apelar em liberdade.

diante do exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE em parte a presente ação penal para o fim de condenar, FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06, A PENA DE ADVERTÊNCIA. Transitada em julgado, nome do réu no rol e tornem conclusos para a designação de audiência de advertência. Publicada em audiência.

São Paulo, 03/03/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA